

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA

Señores:
Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE.....
E.S.D.

....., mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
identificado con la cédula de ciudadanía No. de....., abogado
titulado, portador de la tarjeta profesional No. del Consejo
Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado especial
de la Señora....., quien además me ha otorgado poder en
representación de sus menores hijos..... y , según mandato
adjunto, ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de Control de
Reparación Directa por enriquecimiento sin justa causa**, contra
(entidad estatal), con domicilio en..... , representada legalmente
por....., o por quien lo reemplace o haga sus veces, para que,
previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), con citación e
intervención del señor agente del ministerio público, se sirvan hacer en
sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

- 1°., es administrativamente responsable de los
perjuicios materiales causados a.....por el
incumplimiento del contrato de.....
- 2°. Condenar, en consecuencia a, como
reparación del daño ocasionado, a pagar a,
los perjuicios de orden material actuales y futuros, los cuales se
estiman como en la suma de
- 3°. La condena respectiva será actualizada, aplicando en la liquidación
la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor,
desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta la de ejecutoria del
correspondiente fallo definitivo, como lo ordena el Art.192 de

NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

- 4°. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
- 5°. Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho.

HECHOS Y OMISIONES

- 1°. El día..... de..... celebró con la sociedad el contrato consistente en la prestación de los servicios de para las instalaciones de la demandada en la ciudad de.....
- 2°. El valor del contrato fue de \$....., y su duración fue de..... meses a partir de su celebración, la cual fue prorrogada pormeses más.
- 3°. Finalizada prorroga, es decir, el....., la Jefatura del Departamento de Servicios de Infraestructura, solicitó verbalmente a..... que continuara con la ejecución del contrato y que posteriormente procediera a realizar los trámites para legalizar el servicio.
- 4°. prestó sus servicios entre el... Abril y el.... de mayo de 19...., y cuando presentó factura de cobro \$....., devolvió la factura mediante oficio en el que comunicó que el pago no era factible porque la factura carecía de soporte legal, es decir, no provenía de un contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

Artículos 2 y 90 de la Constitución Nacional. Es incuestionable, entonces, que el daño sufrido por..... fue causado por una falla de la administración, que dio lugar al incumplimiento de los deberes fundamentales consagrados en la Carta Política.

Si un estamento del Estado incumple el ordenamiento tutelar de los derechos ciudadanos, es lógico que ello implique para él una serie de obligaciones.

La jurisprudencia del honorable Consejo de Estado es abundante cuando, al desarrollar los principios atinentes a la responsabilidad pública, ha sentado: “.... De ahí que bien puede predicarse que la responsabilidad del Estado se desprende de la obligación que nace para éste de reparar los perjuicios causados, bien sea a la sociedad o a uno de sus miembros, como consecuencia del no cumplimiento, o del defectuoso cumplimiento o tardío cumplimiento de los deberes fundamentales consagrados en la Constitución... Pero, se repite, la responsabilidad estatal surgirá siempre que las autoridades pudiendo y debiendo hacerlo para el caso específico dejen que se desconozcan los derechos a la vida, honra y bienes de las personas residentes en el país por parte de otras personas o cuando el mismo Estado vulnera tales derechos...”.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 140 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

Estando el ente estatal investido de potestad para regular y proteger los bienes de la sociedad, al no satisfacer ni cumplir cabalmente su obligación constitucional y causa daño determinado, como realmente aconteció en el presente caso, queda comprometida su responsabilidad pública, naciendo la obligación concomitante de reparar los perjuicios ocasionados con el incumplimiento de los deberes fundamentales que le traza la norma supra legal.

PETICIÓN DE PRUEBAS

Objeto de las pruebas: El objeto de la prueba es demostrar los mismos hechos de la demanda. Con la evacuación de las diligencias que más adelante se señalarán, se requiere probar las afirmaciones fácticas de la

demanda y el carácter cierto de ellas. La doctrina se ha encargado de manifestar que en el proceso contencioso-administrativo “el objeto de la prueba está constituido por los actos, los hechos y las operaciones administrativas que dentro del juicio deben verificarse o investigarse”

Para que se tengan como pedidas dentro del término de fijación en lista, comedidamente solicito se decreten, practiquen y tengan las siguientes:

1. Documentales

a) Las que se acompañan con la demanda, relacionadas en el acápite anexos, y las allegadas con posterioridad.

b)

c)

d)

2. Testimoniales:

a) Se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, a los señores.....y....., domiciliados en la ciudad de..... y residentes en..... , para que depongan sobre los hechos.

b)

c)

3. Las que el señor Juez Magistrado ponente considere procedentes para un mejor proveer.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Numeral 6 del artículo 152 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), son ustedes competentes para conocer de este asunto, en primera instancia, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde se produjo el hecho, y por la cuantía que se deriva, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

CONCEPTO POR PERJUICIOS MATERIALES	VALOR
1. Daño emergente:	
	\$
	\$
	\$
Subtotal perjuicios daño emergente	\$ _____

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha de expedición de la resolución número....., fechada..... por medio de la cual se aprobaron las garantías exigidas al contratista hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

***Fórmula a utilizar:**

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

Al no haber percibido el dinero (en la cantidad sin actualizar) en la oportunidad contractual establecida, produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde la fecha de la declaratoria de caducidad del contrato hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

RESUMEN DE CONCEPTOS	VALOR
1. Daño emergente actualizado:	\$
2. Lucro cesante:	\$ _____
Suma total de los Perjuicios	

\$

NOTIFICACIONES

Entidad demandada, en.....

Demandante, en.....

Para los efectos del artículo 303 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), notifíquese al señor agente del ministerio público.

Apoderado, en.....

ANEXOS DE LA DEMANDA

Se anexan a la presente demanda, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; los poderes para actuar y las copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....

T.P No.....del C S J